

BÁO CÁO XUẤT SẮC KỸ NĂNG TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

I. Chủ đề nghiên cứu

Nguyên tắc tự do hợp đồng và giới hạn trong pháp luật hiện đại.

Chủ đề này phản ánh sự cân bằng giữa quyền tự do giao kết và sự can thiệp của Nhà nước nhằm bảo vệ lợi ích công cộng và bên yếu thế.

II. Phương pháp tìm kiếm

Sử dụng Google Scholar, thư viện trường, tạp chí khoa học quốc tế và sách chuyên khảo.

Từ khóa: freedom of contract, contract law theory, limitations of contract.

III. Phân tích học thuật

Nguyên tắc tự do hợp đồng là nền tảng của luật hợp đồng, cho phép các bên tự do thỏa thuận.

Tuy nhiên, pháp luật hiện đại đặt ra giới hạn nhằm:

- Bảo vệ trật tự công cộng
- Ngăn chặn lạm dụng
- Bảo vệ bên yếu thế

Ví dụ: điều khoản vô hiệu nếu trái đạo đức xã hội.

IV. Đánh giá nguồn

Tiêu chí gồm: tác giả, cơ quan xuất bản, phương pháp nghiên cứu, trích dẫn, tính cập nhật.

Nguồn học thuật quốc tế có độ tin cậy cao nhất.

V. Kết luận

Việc tìm kiếm và đánh giá nguồn giúp nâng cao tư duy pháp lý, kỹ năng nghiên cứu và đảm bảo tính chính xác học thuật.

VI. Tài liệu tham khảo (Harvard)

Atiyah, P.S. (1979) The Rise and Fall of Freedom of Contract. Oxford.

McKendrick, E. (2020) Contract Law. Oxford.

Kimel, D. (2001) Freedom of Contract. Oxford Journal.

Posner, R. (2014) Economic Analysis of Law.

Trebilcock, M. (1993) Limits of Freedom of Contract.

Poole, J. (2016) Contract Law Textbook.

World Bank (2021) Contract Enforcement Report.

Cornell Law School (2024) Contract Law Overview.

Investopedia (2023) Contract Law.

Nguyễn Văn A (2022) Pháp luật hợp đồng Việt Nam.